

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3205/2534

นาง อิมจิตต์ สุนทรานุสรณ์  
เทศบาล เมือง ชลบุรี

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1306

ป.ที่ดิน มาตรา 8

ที่พิพาทเคยเป็นทางเรือที่ประชาชนเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาก่อน แม้จำเลยจะถมที่พิพาทจนเป็นที่ว่างและน้ำท่วมไม่ถึง เมื่อยังไม่มีการเพิกถอนสภาพที่ดินดังกล่าวตาม ป.ที่ดิน และทางราชการยังสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันที่พิพาทจึงยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนี้ โจทก์ครอบครองมานานเท่าใด ก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง และโจทก์ต้องห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1306.

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. 2471 นางเพ็ญม สุวรรณตระกูล ได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 802 เลขที่ดิน 297 ตำบลบางปลาสร้อย(มะขามหย่ง) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กับได้ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินแปลงดังกล่าวไปทางทิศตะวันออกอย่างเป็นเจ้าของอีกเนื้อที่ 45 ตารางวา โดยแต่แรกนางเพ็ญมคิดว่าเป็นที่ดินอยู่ในโฉนดดังกล่าว เพราะที่ดินได้ขึ้นเป็นสภาพเดียวกันกับสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ไม่มีพลเมืองใช้ร่วมกันอีกต่อไป จึงไม่ได้แจ้ง

การครอบครองไว้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน นางเพ็ญได้ครอบครองที่ดินตลอดมาจนตายไปนาน 10 ปีเศษแล้ว ก่อนตายนางเพ็ญได้โอนการครอบครองให้แก่ นางทับทิมจิตต์ประวัติ และหลังจากนางเพ็ญตายแล้วได้มีการสอบเขตที่ดินจึงได้ทราบว่าที่ดินเนื้อที่ 45 ตารางวา ดังกล่าวอยู่นอกเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 802 เมื่อปี พ.ศ. 2514 นางทับทิมได้โอนสิทธิครอบครองที่ดิน 45 ตารางวา ดังกล่าวให้โจทก์โดยทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและส่งมอบที่ดินให้โจทก์ยึดถือครอบครองอย่างเป็นเจ้าของติดต่อกันมาจนบัดนี้โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งสิทธิครอบครองของโจทก์แต่อย่างใด โจทก์จึงได้สิทธิครอบครองตามกฎหมาย เมื่อเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2526 โจทก์ไปยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ให้ช่างแผนที่ออกไปทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดให้โจทก์ แต่ระหว่างดำเนินการจำเลยได้มีหนังสือที่ ชบ.5204/37 แจ้งไปยังสำนักงานที่ดินคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่จำเลยดูแลอยู่ เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินไม่อาจดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้โจทก์ได้ การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ จึงขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยถอนหนังสือของจำเลยที่ ชบ. 5204/37 ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2527 เรื่องการระวางแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินซึ่งมีถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเสียทั้งนั้น หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามฟ้องให้โจทก์ทันที ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินตามฟ้องอีกต่อไป

จำเลยให้การและฟ้องแย้งและแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่า ที่พิพาทเดิมเป็นทางเรือสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2498 ทางเรือสาธารณะดังกล่าวได้เลิกใช้ แม้ไม่มีสภาพเป็นทางเรือจะโดยสิ้นเชิงขึ้นขึ้นตามธรรมชาติหรือมีคนเอาดินทรายไปถมก็ตามก็ถือว่ายังคงเป็นทางเรือสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทราบเท่าที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินนั้นตามมาตรา 8 แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดิน โจทก์ไม่มีสิทธิอ้างการครอบครองมายันรัฐได้หลังจากที่  
พิพาทกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วโจทก์เอาดินทรายมาถมและล้อมรั้วลวดหนาม  
ในที่พิพาทอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองที่พิพาทจึงถือว่าโจทก์บุกรุกที่พิพาท จำเลยมีหน้า  
ที่ดูแลรักษาที่พิพาทได้บอกกล่าวให้โจทก์รื้อถอนรั้วลวดหนามออกไปแล้วแต่โจทก์  
เพิกเฉยจึงขอให้พิพากษาบังคับให้โจทก์และบริวารออกไปจากที่พิพาททั้งรื้อถอนรั้ว  
ลวดหนามออกไปด้วย ถ้าไม่ยอมรื้อถอนก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา  
แทนโจทก์ ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีกต่อไป

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่พิพาทไม่เคยมีสภาพเป็นทางเรือมาก่อนไม่เคยมี  
ประชาชนมาใช้ทำประโยชน์ เป็นที่ที่สามารถออกโฉนดได้

ศาลชั้นต้นสั่งคดีสองสถานและสืบพยานแล้วพิพากษาให้จำเลยถอนหนังสือ  
ของจำเลยที่ ชบ.5204/37 ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2527 เรื่อง การระวางแนวเขต  
และลงชื่อรับรองเขตที่ดินซึ่งมีถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเสียทั้งสิ้น หาก  
จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ให้  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์ได้ ห้าม  
จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินโจทก์อีกต่อไป ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนิน  
กระบวนการพิจารณาสืบพยานแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษายกฟ้อง  
โจทก์ ให้โจทก์และบริวารออกไปจากที่พิพาทพร้อมทั้งรื้อถอนรั้วลวดหนามออกไป  
ด้วย ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีกต่อไป

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วคดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่...พยานหลักฐานจำเลยรับฟังได้มั่นคงกว่าพยานโจทก์ว่าที่พิพาทเคยเป็นทางเรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาก่อน แม้จำเลยจะถมที่พิพาทจนเป็นที่ว่างน้ำท่วมไม่ถึงต่อมา เมื่อยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาออกมาเพิกถอนสภาพตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและจำเลยก็ยังสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ที่พิพาทยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่แม้โจทก์จะครอบครองมานานเพียงใดก็ได้สิทธิครอบครองและโจทก์ต้องห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องที่พิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306..."

พิพากษายืน.

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ